

.....



विषय-सूची (Table of Contents)

अध्याय 1 : कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923

- 1.1 उत्पत्ति, उद्देश्य और महत्व
 - 1.2 दायरा, प्रयोज्यता और प्रमुख परिभाषाएँ
 - 1.3 नियोक्ता की उत्तरदायित्व का सिद्धांत
 - 1.4 क्षतिपूर्ति का ढांचा
 - 1.5 प्रमुख संशोधन
 - अतिरिक्त – ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
-

अध्याय 2 : कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

- 2.1 कवरेज, प्रयोज्यता और पात्रता
 - 2.2 कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)
 - 2.3 योगदान और वित्त पोषण
 - 2.4 लाभों का दायरा (धारा 46)
 - अतिरिक्त – ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
-

अध्याय 3 : कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

- 3.1 अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न योजनाएँ (EPF, EPS, EDLI)
 - 3.2 योगदान दर और वेतन सीमा
 - अतिरिक्त – ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
-

अध्याय 4 : मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961

4.1 प्रमुख प्रावधान और लाभ

अतिरिक्त – ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अध्याय 5 : उपदान (ग्रेच्युटी) अधिनियम, 1972

5.1 पात्रता और गणना

अतिरिक्त – ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अध्याय 6 : असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा

6.1 असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008

6.2 निर्माण एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996

अतिरिक्त – ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अध्याय 7 : सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

7.1 समेकित नौ कानून

7.2 प्रमुख बदलाव और विशेषताएँ

अतिरिक्त – ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अध्याय 8 : मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 – विस्तृत प्रावधान

8.1 पात्रता और शर्तें

8.2 भुगतानित अवकाश और अन्य लाभ

अतिरिक्त – संशोधन और ऐतिहासिक संदर्भ

अध्याय 9 : उपदान (ग्रेच्युटी) अधिनियम, 1972 – विस्तृत प्रावधान

9.1 विभिन्न कार्य सप्ताहों के लिए ग्रेच्युटी गणना

9.2 भुगतान की परिस्थितियाँ

अतिरिक्त – संशोधन और ऐतिहासिक संदर्भ

अध्याय 10 : कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 – विस्तृत प्रावधान

10.1 यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN)

10.2 स्वैच्छिक भविष्य निधि (VPF)

अतिरिक्त – ऐतिहासिक विकास (EPS, EDLI, UAN)

अंतिम खंड

- सभी अध्यायों का सारांश (Quick Revision Notes)
 - परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
 - भारत में सामाजिक सुरक्षा का विकास : ऐतिहासिक यात्रा
-

अध्याय 1 : कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923

यह अधिनियम, जिसे पहले "वर्कमेन कम्पेन्सेशन एक्ट" कहा जाता था, कर्मचारियों को काम के दौरान लगी चोट या मृत्यु की स्थिति में मुआवज़ा देने की एक **कानूनी व्यवस्था** (statutory system) स्थापित करता है।

इस अधिनियम की खासियत यह है कि यह **"No-Fault Liability"** सिद्धांत पर आधारित है, यानी कर्मचारी को मुआवज़ा पाने के लिए यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि नियोक्ता (employer) की गलती थी।

1.1 उत्पत्ति, उद्देश्य और महत्व

यह अधिनियम ब्रिटिश काल में 1923 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और काम के दौरान दुर्घटनाओं से होने वाली आर्थिक हानि की भरपाई करना था।

मुख्य उद्देश्य:

1. **आर्थिक सुरक्षा (Financial Protection):** यदि कर्मचारी को चोट लगती है, बीमारी होती है या मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी या उसके आश्रितों को आर्थिक सहायता दी जाती है।
2. **नो-फॉल्ट जिम्मेदारी (No-Fault Liability):** मुआवज़ा पाने के लिए कर्मचारी को यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि दुर्घटना नियोक्ता की लापरवाही से हुई।
3. **त्वरित विवाद निपटान (Speedy Dispute Resolution):** इसके लिए विशेष "कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त" (Commissioners) नियुक्त किए गए, ताकि सामान्य दीवानी अदालतों (civil courts) में लंबी प्रक्रिया न करनी पड़े।

4. **कार्यस्थल पर सुरक्षा (Workplace Safety):** जब नियोक्ता पर आर्थिक जिम्मेदारी तय हो जाती है, तो वह कार्यस्थल को सुरक्षित रखने के लिए और अधिक सतर्क रहता है।
-

1.2 परिधि, लागू क्षेत्र और मुख्य परिभाषाएँ

यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है और फैक्ट्री, खदान, निर्माण कार्य आदि जैसे उद्योगों पर लागू है।

आमतौर पर यह अधिनियम 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली इकाइयों पर लागू होता है।

महत्वपूर्ण परिभाषाएँ:

- **आश्रित (Dependant):** विधवा, नाबालिग पुत्र, अविवाहित पुत्री और विधवा माता। इसके अतिरिक्त वे अन्य रिश्तेदार भी जो मृत कर्मचारी पर आर्थिक रूप से निर्भर थे।
 - **नियोक्ता (Employer):** इसमें प्रबंधक, एजेंट और कांट्रैक्टर के माध्यम से काम कराने वाला "प्रिंसिपल एम्प्लॉयर" भी शामिल है।
 - **अशक्तता (Disablement):**
 - **पूर्ण अशक्तता (Total Disablement):** जब कर्मचारी किसी भी प्रकार का काम करने में असमर्थ हो जाए।
 - **आंशिक अशक्तता (Partial Disablement):** जब कर्मचारी की कमाई की क्षमता घट जाती है। यह अस्थायी या स्थायी हो सकती है।
-

1.3 नियोक्ता की जिम्मेदारी का सिद्धांत (Principle of Employer's Liability)

यदि किसी कर्मचारी को काम करते समय या काम से जुड़ी दुर्घटना में चोट लगती है या मृत्यु हो जाती है, तो नियोक्ता मुआवज़ा देने का **कानूनी रूप से जिम्मेदार** होता है।

किन परिस्थितियों में मुआवज़ा नहीं मिलेगा?

- यदि चोट 3 दिन से कम समय तक अशक्तता का कारण बने।
- यदि कर्मचारी नशे में हो और दुर्घटना हो जाए।
- यदि कर्मचारी ने सुरक्षा आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन किया हो।

नोट : सुप्रीम कोर्ट ने "Doctrine of Notional Extension" के तहत कहा है कि यदि कोई कर्मचारी इयूटी आने-जाने के रास्ते में दुर्घटना का शिकार होता है, और वह काम से सीधे जुड़ा हो, तो भी इसे मुआवज़े योग्य माना जा सकता है।

1.4 मुआवज़ा ढांचा (Compensation Framework)

इस अधिनियम के तहत मुआवज़ा तय करने का एक फ़ॉर्मूला है (Section 4 और Schedule IV)।

- **मृत्यु:** मासिक वेतन का 50% × संबंधित कारक (factor) या न्यूनतम ₹1,20,000 (जो भी अधिक हो)।
- **स्थायी पूर्ण अशक्तता:** मासिक वेतन का 60% × संबंधित कारक या न्यूनतम ₹1,40,000 (जो भी अधिक हो)।
- **स्थायी आंशिक अशक्तता:** कुल स्थायी अशक्तता के मुआवज़े का एक प्रतिशत, कर्मचारी की कमाई की क्षमता में कमी के आधार पर।
- **अस्थायी अशक्तता:** मासिक वेतन का 25% हर पंद्रह दिन पर दिया जाता है, अधिकतम 5 वर्षों तक।

नोट : मृत कर्मचारी या महिला कर्मचारी के मामले में मुआवज़ा कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त (Commissioner) के पास जमा करना अनिवार्य है।

1.5 प्रमुख संशोधन (Key Amendments)

2017 में अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए:

1. **सूचना देने का कर्तव्य (Duty to Inform):** अब नियोक्ता को कर्मचारियों को उनके मुआवज़े के अधिकारों के बारे में लिखित और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जानकारी देना अनिवार्य है।
2. **कड़ी सज़ा (Enhanced Penalties):** जुर्माना न्यूनतम ₹50,000 और अधिकतम ₹1,00,000 किया गया।
3. **अपील सीमा (Appeal Threshold):** हाई कोर्ट में अपील करने के लिए विवाद की राशि ₹300 से बढ़ाकर ₹10,000 कर दी गई, ताकि अनावश्यक मुकदमेबाजी कम हो।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)

- 1923 से पहले भारत में कर्मचारियों के लिए कोई ठोस मुआवज़ा कानून नहीं था।
- यदि किसी मजदूर को चोट लगती थी तो उसे अदालत में जाकर यह साबित करना पड़ता था कि दुर्घटना नियोक्ता की गलती से हुई।
- यह प्रक्रिया लंबी और महंगी थी, और गरीब मजदूर अपने अधिकार नहीं ले पाते थे।
- ब्रिटेन के "Workmen's Compensation Act, 1897" के आधार पर भारत में भी यह कानून लाया गया।
- प्रारंभ में इसे **Workmen's Compensation Act** कहा गया, जिसे बाद में बदलकर **Employees' Compensation Act** कर दिया गया।

मुख्य विशेषताएँ (Salient Features)

1. यह अधिनियम **नो-फॉल्ट लायबिलिटी (No-Fault Liability)** सिद्धांत पर आधारित है।
2. कर्मचारी को मुआवज़ा पाने के लिए यह साबित नहीं करना होता कि नियोक्ता की गलती थी।

भारत में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम

3. मुआवज़ा काम से संबंधित चोट, बीमारी या मृत्यु पर दिया जाता है।
 4. विवाद निपटान के लिए विशेष कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त नियुक्त किए गए हैं।
 5. यह अधिनियम कर्मचारियों और उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
-

परिभाषाएँ विस्तार से (Important Definitions)

- **कर्मचारी (Employee):** कोई भी व्यक्ति जो नियोक्ता के अधीन मजदूरी पर काम करता है, चाहे वह स्थायी, अस्थायी या कैज़ुअल वर्कर हो।
 - **नियोक्ता (Employer):** मालिक, ठेकेदार (Contractor) या कोई एजेंट जो काम करवाता है।
 - **दुर्घटना (Accident):** अचानक हुई ऐसी घटना जिससे कर्मचारी को चोट, अशक्तता या मृत्यु हो।
 - **रोज़गार से संबंधित चोट (Arising out of Employment):** चोट तभी मुआवज़े योग्य होगी जब उसका सीधा संबंध काम से हो।
-

व्यावहारिक उदाहरण (Practical Examples)

1. एक खदान मजदूर को गैस लीक से चोट लगती है → नियोक्ता मुआवज़ा देगा।
 2. निर्माण कार्य के दौरान मजदूर गिरकर घायल हो जाता है → मुआवज़ा मिलेगा।
 3. एक कर्मचारी दफ्तर आते समय बस दुर्घटना का शिकार होता है, और वह रूट कंपनी द्वारा तय रूट है → मुआवज़ा मिलेगा (Notional Extension सिद्धांत)।
 4. यदि कोई कर्मचारी शराब पीकर मशीन चला रहा था और दुर्घटना हो गई → मुआवज़ा नहीं मिलेगा।
-

मुआवज़ा की गणना (Compensation Calculation)

1. मृत्यु के मामले में:

मुआवज़ा = (मासिक वेतन का 50%) × (Schedule IV का Factor)

न्यूनतम मुआवज़ा = ₹1,20,000

2. स्थायी पूर्ण अशक्तता:

मुआवज़ा = (मासिक वेतन का 60%) × (Schedule IV का Factor)

न्यूनतम मुआवज़ा = ₹1,40,000

3. स्थायी आंशिक अशक्तता:

कुल स्थायी अशक्तता मुआवज़े का एक प्रतिशत, कर्मचारी की कमाई की क्षमता घटने के हिसाब से।

4. अस्थायी अशक्तता:

हर 15 दिन पर मासिक वेतन का 25%

अधिकतम 5 वर्षों तक

अनुसूची IV (Schedule IV – Factors Table)

- इसमें कर्मचारी की आयु के हिसाब से "Factor" दिया गया है।
- जैसे – यदि कर्मचारी की आयु 30 वर्ष है तो Factor लगभग 207.98 होता है।
- यानी यदि किसी 30 वर्षीय कर्मचारी की मृत्यु होती है और उसका मासिक वेतन ₹10,000 है →

मुआवज़ा = $10,000 \times 50\% \times 207.98 = ₹10,39,900$ (लगभग)।

न्यायिक सिद्धांत (Judicial Doctrine)

Doctrine of Notional Extension –

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "रोज़गार का विस्तार" केवल ऑफिस/फैक्ट्री तक सीमित नहीं है। यदि कर्मचारी इयूटी पर जाते समय, कंपनी द्वारा तय साधन/रूट का इस्तेमाल करते हुए दुर्घटना का शिकार होता है, तो वह भी मुआवज़े योग्य है।

2017 का संशोधन (Amendment 2017)

1. कर्मचारियों को लिखित व इलेक्ट्रॉनिक सूचना देना नियोक्ता का कर्तव्य।
 2. जुर्माना ₹50,000 से ₹1,00,000 तक।
 3. हाई कोर्ट अपील के लिए राशि की सीमा ₹10,000 कर दी गई।
-

आलोचनाएँ और सीमाएँ (Criticism & Limitations)

1. मुआवज़ा राशि आज के महंगाई स्तर पर बहुत कम है।
 2. केवल औपचारिक (formal) क्षेत्र पर अधिक लागू होता है, जबकि भारत की 90% आबादी असंगठित क्षेत्र में काम करती है।
 3. कई नियोक्ता कर्मचारियों को इस कानून की जानकारी नहीं देते।
 4. केस निपटान की प्रक्रिया कई बार लंबी हो जाती है।
-

परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण (For Exams – Key Points)

- "No-Fault Liability" सिद्धांत।

- मुआवज़ा की गणना का फ़ॉर्मूला।
- आश्रित की परिभाषा (Dependant)।
- Doctrine of Notional Extension।
- 2017 संशोधन की 3 प्रमुख बातें।

अतिरिक्त व्याख्या (Extra Explanation)

- यह अधिनियम भारत में औद्योगिक सुरक्षा और कर्मचारियों की सुरक्षा का आधार माना जाता है।
- इसे अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे UPSC EPFO, SSC, राज्य लोक सेवा आयोग आदि में पूछा जाता है।
- छात्रों को मुआवज़ा निकालने के फ़ॉर्मूले और मुख्य परिभाषाएँ अच्छी तरह याद रखनी चाहिए।
- नियोक्ता की जिम्मेदारी से जुड़ी Doctrine of Notional Extension न्यायिक परीक्षाओं में भी पूछी जाती है।

अध्याय 2 : कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (Employees' State Insurance Act, 1948)

परिचय

यह अधिनियम भारत में कर्मचारियों के लिए एक **समग्र सामाजिक बीमा योजना (Integrated Social Insurance Scheme)** प्रदान करता है।
इसे संक्षेप में **ESI Scheme** कहा जाता है।

भारत में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम

इसका उद्देश्य कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सीय (Medical) और आर्थिक (Financial) सुरक्षा प्रदान करना है।

यह अधिनियम एक स्व-वित्तपोषित योजना (Self-Financing Scheme) है, जिसे नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के योगदान से चलाया जाता है।

2.1 कवरेज, लागू क्षेत्र और पात्रता (Coverage, Applicability & Eligibility)

1. लागू क्षेत्र:

- प्रारंभ में यह केवल गैर-सीजनल फैक्ट्री (Non-seasonal Factories) पर लागू था, जहाँ 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हों।
- बाद में राज्य सरकारें इसे दुकानों, होटलों, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, समाचार पत्र, शैक्षणिक संस्थानों आदि पर भी लागू कर सकती हैं।

2. वेतन सीमा (Wage Ceiling):

- 2017 में इसे बढ़ाकर ₹21,000 प्रति माह कर दिया गया।
- दिव्यांग कर्मचारियों के लिए यह सीमा ₹25,000 है।

3. छूट (Exemption):

- कुछ विशेष उद्योगों या कम कर्मचारियों वाले संस्थानों को छूट दी जा सकती है।
-

2.2 कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees' State Insurance Corporation – ESIC)

- ESI योजना का प्रशासन ESIC नामक सांविधिक निकाय (Statutory Body) करता है।
- यह एक त्रिपक्षीय निकाय (Tripartite Body) है, जिसमें शामिल हैं:
 1. सरकार के प्रतिनिधि

2. नियोक्ता (Employers)

3. कर्मचारी (Employees)

- **संरचना (Structure):**

- श्रम एवं रोजगार मंत्री → चेयरमैन
- निगम ESI फंड का प्रबंधन करता है।
- सामाजिक सुरक्षा अधिकारी (Social Security Officers) अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।
- निगम अस्पतालों, डिस्पेंसरी और मेडिकल कॉलेजों का संचालन करता है।

2.3 योगदान और वित्त पोषण (Contribution & Funding)

- योजना का वित्तपोषण नियोक्ता और कर्मचारी दोनों मिलकर करते हैं।
- 1 जुलाई 2019 से योगदान दरें कम की गईं:
 - **नियोक्ता का योगदान:** 3.25% (पहले 4.75%)
 - **कर्मचारी का योगदान:** 0.75% (पहले 1.75%)

विशेष प्रावधान:

- जिन कर्मचारियों की दैनिक औसत मजदूरी ₹176 से कम है, उन्हें कोई योगदान नहीं देना पड़ता, केवल नियोक्ता योगदान करता है।

Wages की परिभाषा:

- इसमें Basic Pay + Dearness Allowance + अन्य भत्ते (कुछ अपवाद छोड़कर) शामिल होते हैं।
- लेकिन PF योगदान, Bonus, और Travel Allowance शामिल नहीं होते।

2.4 लाभों का दायरा (Spectrum of Benefits – Section 46)

ESI अधिनियम के तहत कर्मचारियों और उनके परिवार को 6 प्रमुख प्रकार के लाभ मिलते हैं:

1. चिकित्सा लाभ (Medical Benefit):

- नियुक्ति के पहले दिन से ही कर्मचारी और उसके परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा।
- इसमें अस्पताल, डिस्पेंसरी, औषधि, ऑपरेशन और अन्य चिकित्सा सेवाएँ शामिल हैं।

2. बीमारी लाभ (Sickness Benefit):

- औसत दैनिक वेतन का **70% नकद** दिया जाता है।
- अधिकतम **91 दिन** (एक वर्ष में)।
- विशेष बीमारियों (जैसे TB, कैंसर) में यह लाभ 2 साल तक दिया जा सकता है।

3. मातृत्व लाभ (Maternity Benefit):

- औसत दैनिक वेतन का **100% नकद** दिया जाता है।
- अधिकतम **26 सप्ताह** तक (पहले 2 बच्चों के लिए)।
- गोद लेने (Adoption) और सरोगेसी (Commissioning Mother) के लिए भी लागू।

4. अपंगता लाभ (Disablement Benefit):

- **अस्थायी अपंगता (Temporary Disablement):** औसत वेतन का **90%** जब तक अशक्तता रहे।
- **स्थायी अपंगता (Permanent Disablement):** जीवन भर मासिक पेंशन।

5. आश्रित लाभ (Dependants' Benefit):

- यदि कर्मचारी की मृत्यु काम से जुड़ी दुर्घटना के कारण होती है, तो आश्रितों को मासिक पेंशन।

6. अन्य लाभ (Other Benefits):

- अंतिम संस्कार खर्च – वर्तमान में **₹15,000**
- बेरोज़गारी भत्ता (Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojana)
- व्यावसायिक पुनर्वास (Vocational Rehabilitation)

व्यावहारिक उदाहरण (Practical Examples)

1. यदि किसी कर्मचारी को काम पर मशीन से हाथ कट गया और वह अस्थायी रूप से काम नहीं कर पा रहा है → उसे **90% वेतन** Disablement Benefit के रूप में मिलेगा।
2. एक महिला कर्मचारी को प्रसव के लिए छुट्टी चाहिए → उसे **26 सप्ताह का पूरा वेतन** मिलेगा।
3. यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु फैक्ट्री दुर्घटना में हो जाती है → उसके परिवार को **Dependants' Pension** + अंतिम संस्कार खर्च मिलेगा।

विशेष प्रावधान (Special Provisions)

- **बीमा चिकित्सा सेवाएँ (Insurance Medical Services):**
 - ESIC खुद अस्पताल बनाता है और चलाता है।
 - कुछ राज्यों में राज्य सरकारें अस्पताल चलाती हैं, ESIC उन्हें फंड देता है।
- **एक्सेम्प्शन (Exemption):**
 - यदि कोई संस्थान अपने कर्मचारियों को ESI से बेहतर सुविधा देता है, तो उसे अधिनियम से छूट दी जा सकती है।

आलोचनाएँ और चुनौतियाँ (Criticism & Challenges)

1. ग्रामीण क्षेत्रों में ESI अस्पतालों और डिस्पेंसरी की कमी।
2. कई बार कर्मचारी समय पर लाभ नहीं पा पाते।
3. छोटे नियोक्ताओं को योगदान करना बोझिल लगता है।
4. स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता कई जगह कमज़ोर है।

परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण (Exam-Oriented Key Points)

- **Wage Ceiling:** ₹21,000 (दिव्यांग के लिए ₹25,000)
- **Contribution Rate:** Employer 3.25%, Employee 0.75%
- **Sickness Benefit:** 70% वेतन – अधिकतम 91 दिन
- **Maternity Benefit:** 26 सप्ताह (पहले 2 बच्चों के लिए)
- **Disablement Benefit:** 90% वेतन
- **Funeral Benefit:** ₹15,000

निष्कर्ष:

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम भारत की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है। यह कर्मचारियों और उनके परिवार को चिकित्सा, बीमारियों, मातृत्व और दुर्घटनाओं से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है।

अध्याय 3 : कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

(Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 – EPF Act)

परिचय

यह अधिनियम भारत में कर्मचारियों के लिए **सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कानूनों** में से एक है।

इसका उद्देश्य कर्मचारियों को **सेवानिवृत्ति (Retirement)**, **पेंशन (Pension)**, और **बीमा (Insurance)** से जुड़ी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

इस अधिनियम का प्रशासन **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation – EPFO)** द्वारा किया जाता है।

3.1 अधिनियम के अंतर्गत योजनाएँ (Schemes under the Act)

इस अधिनियम के अंतर्गत तीन प्रमुख योजनाएँ आती हैं:

1. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (Employees' Provident Fund Scheme – EPF)

- यह एक **अनिवार्य बचत योजना (Compulsory Savings Scheme)** है।
- नियोक्ता और कर्मचारी दोनों अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत इसमें जमा करते हैं।
- जमा राशि + ब्याज = कर्मचारी को **रिटायरमेंट / इस्तीफ़ा / मृत्यु** पर एकमुश्त (Lump Sum) मिलती है।

उपयोग (Withdrawals):

- आंशिक निकासी शिक्षा, विवाह, घर बनाने, बीमारी, बेरोज़गारी आदि के लिए भी संभव है।

2. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (Employees' Pension Scheme – EPS)

- इसका उद्देश्य कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन देना है।
- कर्मचारी का अलग से योगदान नहीं होता, बल्कि नियोक्ता के योगदान का 8.33% इस योजना में जाता है।
- केंद्र सरकार भी 1.16% अतिरिक्त योगदान करती है।
- पेंशन की आयु: 58 वर्ष
- पात्रता: कम से कम 10 वर्ष की सेवा आवश्यक।

पेंशन का फॉर्मूला: $\text{पेंशन} = (\text{पेंशन योग्य वेतन} \times \text{पेंशन योग्य सेवा}) / 70$

- न्यूनतम पेंशन: ₹1,000 प्रति माह

3. कर्मचारी जमा-लिंकड बीमा योजना, 1976 (Employees' Deposit Linked Insurance Scheme – EDLI)

- यदि कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है → उसके नामित व्यक्ति (Nominee) या कानूनी वारिस को एकमुश्त बीमा राशि मिलती है।
- इस योजना में केवल नियोक्ता योगदान करता है, कर्मचारी को कुछ नहीं देना होता।
- लाभ = मृतक कर्मचारी के पिछले 12 माह के वेतन × एक निश्चित गुणांक (लगभग 35 गुना तक)।
- अधिकतम बीमा राशि ₹7 लाख तक दी जाती है।

3.2 योगदान और वेतन सीमा (Contributions & Wage Ceiling)

- अनिवार्य योगदान दर (Contribution Rate):

भारत में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम

- कर्मचारी → 12% (Basic + DA)
- नियोक्ता → 12% (Basic + DA)
- यानी कुल = 24%
- नियोक्ता के योगदान का विभाजन:
 - 8.33% → EPS (पेंशन)
 - 3.67% → EPF (भविष्य निधि)
 - 0.5% → EDLI (बीमा)
- वेतन सीमा (Wage Ceiling):
 - EPS (पेंशन) के लिए वेतन सीमा ₹15,000 प्रति माह।
 - यदि कर्मचारी इससे अधिक कमा रहा है, तो पेंशन योगदान केवल ₹15,000 पर आधारित होगा (जब तक दोनों सहमत होकर उच्च योगदान न करें)।

विशेष प्रावधान (Special Provisions)

- Universal Account Number (UAN):

प्रत्येक कर्मचारी को EPFO द्वारा 12 अंकों का एक **UAN नंबर** दिया जाता है। यह एक स्थायी नंबर है, जिससे अलग-अलग कंपनियों में नौकरी बदलने पर भी PF ट्रांसफर हो जाता है।
- Voluntary Provident Fund (VPF):

कर्मचारी 12% से अधिक भी स्वेच्छा से PF में योगदान कर सकता है। इस अतिरिक्त योगदान पर भी ब्याज मिलता है और यह टैक्स-फ्री होता है।

व्यावहारिक उदाहरण (Practical Examples)

1. यदि कोई कर्मचारी ₹20,000 वेतन (Basic+DA) पाता है →
 - कर्मचारी योगदान = 12% = ₹2,400

भारत में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम

- नियोक्ता योगदान = 12% = ₹2,400
 - कुल जमा = ₹4,800 प्रति माह + ब्याज।
 - 2. यदि किसी कर्मचारी की 20 साल सेवा रही और सेवानिवृत्ति पर EPF में ₹15 लाख जमा हो गए → उसे पूरा एकमुश्त मिलेगा।
 - 3. यदि 15 साल की सेवा के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो गई → उसके परिवार को **EDLI बीमा + EPF बैलेंस + EPS पेंशन** मिलेगा।
-

आलोचनाएँ और चुनौतियाँ (Criticism & Challenges)

1. असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector) के श्रमिक इस योजना से बाहर हैं।
 2. कई बार PF की निकासी और ट्रांसफर प्रक्रिया जटिल होती है।
 3. पेंशन राशि बहुत कम (₹1,000 न्यूनतम) है, जो पर्याप्त नहीं है।
 4. कई छोटे नियोक्ता PF योगदान से बचने के लिए कर्मचारियों को ₹15,000 सीमा से ऊपर दिखाते हैं।
-

परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण (Exam-Oriented Key Points)

- योगदान दर (Contribution Rate): 12% + 12%
 - EPS पेंशन का फॉर्मूला
 - UAN नंबर का महत्व
 - EDLI – बीमा राशि ₹7 लाख तक
 - पेंशन के लिए न्यूनतम 10 साल सेवा
 - VPF – टैक्स-फ्री ब्याज
-

निष्कर्ष:

EPF अधिनियम कर्मचारियों को **भविष्य निधि, पेंशन और बीमा** जैसी सुविधाएँ देता है। यह भारत के संगठित क्षेत्र में सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा तंत्र है और करोड़ों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

अध्याय 4 : मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961

(Maternity Benefit Act, 1961)

परिचय

यह अधिनियम महिलाओं को गर्भावस्था, प्रसव, गर्भपात या गोद लेने की स्थिति में आर्थिक और रोजगार सुरक्षा प्रदान करता है।

इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिला कर्मचारी को मातृत्व के समय वेतन सहित छुट्टी (Paid Leave) मिले और उसकी नौकरी सुरक्षित रहे।

यह अधिनियम हर उस प्रतिष्ठान (Establishment) पर लागू होता है जहाँ 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हों।

4.1 प्रमुख प्रावधान और लाभ (Key Provisions & Benefits)

1. मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)

- 2017 के संशोधन (Amendment) के बाद –
 - पहले दो बच्चों के लिए → 26 सप्ताह की छुट्टी
 - तीसरे बच्चे के बाद → 12 सप्ताह की छुट्टी
 - इनमें से अधिकतम 8 सप्ताह प्रसव-पूर्व (Before Delivery) ली जा सकती हैं।
-

2. गोद लेने और सरोगेसी (Adoption & Surrogacy)

- यदि कोई महिला 3 माह से कम उम्र का बच्चा गोद लेती है → उसे 12 सप्ताह की छुट्टी मिलेगी।
 - सरोगेसी (Commissioning Mother) के मामले में भी यही प्रावधान है।
-

3. चिकित्सा बोनस (Medical Bonus)

- यदि नियोक्ता मुफ्त प्रसव-पूर्व और प्रसव-पश्चात (Pre-natal & Post-natal) चिकित्सा सुविधा नहीं देता → महिला को ₹3,500 (या सरकार द्वारा समय-समय पर तय राशि) अतिरिक्त बोनस मिलेगा।
-

4. काम से संबंधित प्रावधान (Work-Related Provisions)

- गर्भवती महिला को ऐसे काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जो उसके या गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो।
 - लंबे समय तक खड़े रहना, भारी सामान उठाना, या हानिकारक रसायनों से जुड़ा काम करने पर रोक है।
-

5. कार्यस्थल पर शिशु गृह (Crèche Facility)

- जहाँ 50 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हों → वहाँ क्रेच (Day-care) की सुविधा अनिवार्य है।
- महिला कर्मचारी दिन में 4 बार क्रेच जाने का अधिकार रखती है।

6. कार्य से निष्कासन पर रोक (Job Protection)

- किसी महिला को गर्भावस्था या मातृत्व अवकाश के दौरान नौकरी से निकाला नहीं जा सकता।
- ऐसा करना कानूनन अपराध है।

7. घर से काम (Work from Home)

- 2017 संशोधन के तहत → मातृत्व अवकाश के बाद महिला और नियोक्ता आपसी सहमति से **Work from Home** व्यवस्था कर सकते हैं।

व्यावहारिक उदाहरण (Practical Examples)

1. यदि किसी महिला कर्मचारी को प्रसव से पहले 6 सप्ताह और प्रसव के बाद 20 सप्ताह छुट्टी चाहिए → उसे कुल 26 सप्ताह वेतन सहित अवकाश मिलेगा।
2. यदि महिला के पहले से 2 बच्चे हैं और वह तीसरे बच्चे की माँ बनने वाली है → उसे केवल 12 सप्ताह का अवकाश मिलेगा।
3. यदि कोई महिला कर्मचारी 3 माह से कम आयु का बच्चा गोद लेती है → उसे 12 सप्ताह Paid Leave मिलेगी।

पात्रता (Eligibility)

- महिला कर्मचारी को मातृत्व लाभ तभी मिलेगा जब उसने प्रसव तिथि से पहले 12 माह की अवधि में कम से कम 80 दिन काम किया हो।

अतिरिक्त प्रावधान (Additional Provisions)

- मातृत्व लाभ के साथ महिला को **Nursing Breaks** (दूध पिलाने के लिए विराम) भी मिलते हैं।
- जब तक बच्चा **15 माह का नहीं हो जाता**, महिला को हर कार्यदिवस में **2 विशेष विराम** का अधिकार है।

आलोचनाएँ और चुनौतियाँ (Criticism & Challenges)

1. यह कानून केवल **संगठित क्षेत्र (Organised Sector)** पर लागू है, जबकि 90% महिलाएँ असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं।
2. कई छोटे नियोक्ता महिला कर्मचारियों को नियुक्त करने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि मातृत्व अवकाश का पूरा खर्च उन्हें उठाना पड़ता है।
3. क्रेच सुविधा का सही तरीके से पालन नहीं होता।
4. Work from Home प्रावधान केवल “वैकल्पिक” है, अनिवार्य नहीं।

परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण (Exam-Oriented Key Points)

- **मातृत्व अवकाश:** पहले 2 बच्चों के लिए 26 सप्ताह, उसके बाद 12 सप्ताह।
- **गोद लेने और सरोगेसी:** 12 सप्ताह।
- **Medical Bonus:** ₹3,500
- **क्रेच सुविधा:** 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में।
- **Eligibility:** पिछले 12 माह में कम से कम 80 दिन काम।

निष्कर्ष:

मातृत्व लाभ अधिनियम महिलाओं को मातृत्व के समय आर्थिक सुरक्षा और रोजगार सुरक्षा प्रदान करता है।

यह कानून भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और कार्यस्थल पर समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

अध्याय 5 : उपदान (ग्रेच्युटी) भुगतान अधिनियम, 1972

(Payment of Gratuity Act, 1972)

परिचय

ग्रेच्युटी (Gratuity) एक एकमुश्त धनराशि (Lump Sum Payment) है, जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उसकी लंबी और सतत सेवा (Long Continuous Service) के लिए "कृतज्ञता" (Token of Appreciation) स्वरूप दी जाती है।

यह कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या सेवा समाप्ति पर एक आर्थिक सुरक्षा (Social Security Benefit) के रूप में काम करता है।

लागू क्षेत्र (Applicability)

यह अधिनियम निम्नलिखित संस्थानों पर लागू होता है:

भारत में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम

1. फैक्ट्री
2. खदान (Mines)
3. तेल क्षेत्र (Oilfields)
4. वृक्षारोपण (Plantations)
5. बंदरगाह (Ports)
6. रेलवे कंपनियाँ
7. दुकानें या ऐसे प्रतिष्ठान जिनमें 10 या अधिक कर्मचारी हों।

पात्रता (Eligibility)

- कर्मचारी को ग्रेच्युटी पाने के लिए कम से कम 5 वर्ष की निरंतर सेवा (Continuous Service) करनी आवश्यक है।
- अपवाद (Exceptions):
 - मृत्यु की स्थिति में
 - स्थायी अशक्तता (Permanent Disablement) की स्थिति में 5 वर्ष की शर्त लागू नहीं होती।

ग्रेच्युटी की गणना (Formula for Gratuity Calculation)

ग्रेच्युटी = (अंतिम वेतन × 15 × सेवा के पूरे वर्ष) / 26

जहाँ:

- अंतिम वेतन (Last Drawn Salary) = Basic Pay + Dearness Allowance
- 26 = महीने के कार्य दिवस (26 दिन माने जाते हैं, रविवार छुट्टी छोड़कर)
- यदि किसी कर्मचारी ने अंतिम वर्ष में 6 माह से अधिक कार्य किया है → उसे पूरा 1 वर्ष मानकर गणना होगी।

भारत में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम

उदाहरण:

यदि किसी कर्मचारी का अंतिम वेतन = ₹30,000 और सेवा अवधि = 20 वर्ष है, तो:

$$\text{ग्रेच्युटी} = (30,000 \times 15 \times 20) / 26 = ₹3,46,153$$

अधिकतम सीमा (Ceiling)

- पहले अधिकतम सीमा **₹10 लाख** थी।
 - 2018 संशोधन (Amendment) के बाद इसे बढ़ाकर **₹20 लाख** कर दिया गया।
-

भुगतान की परिस्थितियाँ (Circumstances for Payment)

ग्रेच्युटी निम्नलिखित परिस्थितियों में दी जाती है:

1. **सेवानिवृत्ति (Superannuation)** – नियत आयु पर रिटायरमेंट।
 2. **स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति / इस्तीफ़ा (Voluntary Retirement / Resignation)** – यदि कर्मचारी ने 5 साल की सेवा पूरी की है।
 3. **मृत्यु** – आश्रितों/वारिस को भुगतान।
 4. **स्थायी अशक्तता** – दुर्घटना या बीमारी के कारण।
-

विशेष प्रावधान (Special Provisions)

- **Fixed-Term Employees (Code on Social Security, 2020 के बाद):**
अब निश्चित अवधि (Fixed-Term) पर कार्यरत कर्मचारी भी **Pro-Rata Basis** पर ग्रेच्युटी पाने के हकदार हैं, भले ही उनकी सेवा 5 वर्ष से कम हो।

भारत में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम

- **Nomination (नामांकन):**

प्रत्येक कर्मचारी को अपनी सेवा शुरू करने के 1 वर्ष के भीतर किसी एक आश्रित का नामांकन करना होता है।

व्यावहारिक उदाहरण (Practical Examples)

1. एक कर्मचारी ने 15 वर्ष काम किया और उसका अंतिम वेतन ₹25,000 था →
 2. ग्रेच्युटी = $(25,000 \times 15 \times 15) / 26 = ₹2,16,346$
 3. यदि कोई कर्मचारी 4 वर्ष 8 माह तक सेवा करता है →
 - इसे 5 वर्ष मान लिया जाएगा और वह ग्रेच्युटी पाने का पात्र होगा।
 4. यदि कर्मचारी की मृत्यु नौकरी के दौरान हो जाती है → उसके नामित व्यक्ति को ग्रेच्युटी का पूरा भुगतान मिलेगा।
-

दंड और अनुपालन (Penalty & Compliance)

- यदि नियोक्ता समय पर ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं करता → उस पर साधारण ब्याज (Simple Interest) लगेगा।
 - जानबूझकर उल्लंघन करने पर नियोक्ता को ₹20,000 जुर्माना और/या 1 वर्ष तक की कैद हो सकती है।
-

आलोचनाएँ और चुनौतियाँ (Criticism & Challenges)

1. केवल 10 या अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों पर लागू – छोटे संस्थान बाहर रह जाते हैं।
2. 5 वर्ष की शर्त कई बार कर्मचारियों को लाभ से वंचित करती है।
3. असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector) के अधिकांश श्रमिक इस कानून से बाहर हैं।

4. कई बार नियोक्ता वेतन का सही रिकॉर्ड नहीं रखते ताकि ग्रेच्युटी कम दे सकें।

परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण (Exam-Oriented Key Points)

- **Formula:** (अंतिम वेतन $\times$ 15 $\times$ सेवा के वर्ष) / 26
 - **पात्रता:** 5 वर्ष की निरंतर सेवा (मृत्यु/अशक्तता पर छूट)
 - **अधिकतम सीमा:** ₹20 लाख (2018 Amendment)
 - **Fixed-Term Employees:** Pro-Rata Basis पर पात्र
 - **Nomination:** अनिवार्य
-

निष्कर्ष:

ग्रेच्युटी अधिनियम कर्मचारियों के लिए एक लंबी सेवा का पुरस्कार है, जो उन्हें और उनके परिवार को भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा देता है।

यह कानून न केवल कर्मचारियों की निष्ठा और समर्पण को मान्यता देता है, बल्कि उन्हें रोजगार में स्थिरता और सुरक्षा भी प्रदान करता है।

अध्याय 6 : असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा

(Social Security for Unorganised Workers)

परिचय

भारत की श्रम शक्ति (Labour Force) का लगभग 90% हिस्सा असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector) में काम करता है।

इसमें शामिल हैं – कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार, सड़क विक्रेता, ड्राइवर, छोटे व्यापारी, और दिहाड़ी मजदूर।

भारत में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम

इन श्रमिकों की आय अस्थिर, कार्य असुरक्षित और सामाजिक सुरक्षा लगभग नगण्य होती है।

इस चुनौती को देखते हुए केंद्र सरकार ने कई कानून और योजनाएँ बनाई हैं, जैसे:

1. असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008
 2. निर्माण एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996
-

6.1 असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008

(The Unorganised Workers' Social Security Act, 2008)

उद्देश्य (Objective)

- असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा ढांचा तैयार करना।
- जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाएँ लागू करना।

प्रमुख प्रावधान (Key Provisions)

1. राष्ट्रीय और राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड (Boards):
 - राष्ट्रीय स्तर → National Social Security Board
 - राज्य स्तर → State Social Security Boards
 - इनका कार्य – योजनाएँ बनाना, लागू करना और निगरानी करना।
2. कल्याणकारी योजनाएँ (Welfare Schemes):
 - जीवन और विकलांगता बीमा
 - स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ
 - वृद्धावस्था सुरक्षा (Old Age Pension)
 - बाल शिक्षा और आवासीय योजनाएँ
3. पंजीकरण (Registration):

- असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण कर उन्हें एक पहचान पत्र (Identity Card) दिया जाता है।
- इससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

4. स्थिति (Status):

- यह अधिनियम एक ढांचा कानून था, परन्तु कई प्रावधान प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाए।
- अब इसे सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) में शामिल कर लिया गया है।

6.2 निर्माण एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996

(The Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996)

उद्देश्य (Objective)

- निर्माण श्रमिकों की अत्यधिक असुरक्षा (High Vulnerability) को ध्यान में रखते हुए विशेष कल्याण कोष (Welfare Fund) बनाना।
- निर्माण परियोजनाओं पर उपकर (Cess) लगाकर इसका वित्तपोषण करना।

प्रमुख प्रावधान (Key Provisions)

1. उपकर संग्रह (Cess Collection):

- निर्माण लागत का 1% उपकर के रूप में नियोक्ता को जमा करना होता है।

2. कल्याणकारी योजनाएँ (Welfare Benefits):

- वृद्धावस्था पेंशन
- बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता
- दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता
- स्वास्थ्य व मातृत्व लाभ
- समूह बीमा योजना

3. कल्याण बोर्ड (Welfare Boards):

- प्रत्येक राज्य में “निर्माण एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड” बनाए जाते हैं।
- ये श्रमिकों का पंजीकरण करते हैं और उन्हें लाभ प्रदान करते हैं।

4. पात्रता (Eligibility):

- कोई भी निर्माण श्रमिक जिसने पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन काम किया हो, वह पंजीकरण करवा सकता है।

व्यावहारिक उदाहरण (Practical Examples)

1. असंगठित श्रमिक अधिनियम, 2008:

- एक रिक्शा चालक का पंजीकरण हुआ → उसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।

2. निर्माण श्रमिक उपकर अधिनियम, 1996:

- एक निर्माण मजदूर काम करते समय घायल हो गया → कल्याण बोर्ड से उसे उपचार और आर्थिक सहायता मिलेगी।
- उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराई जाएगी।

चुनौतियाँ और आलोचनाएँ (Challenges & Criticism)

1. कम पंजीकरण (Low Registration):

- करोड़ों श्रमिक पात्र होते हुए भी योजनाओं से बाहर रह जाते हैं।
- जागरूकता की कमी और भ्रष्टाचार बड़ी समस्या है।

2. फंड का दुरुपयोग (Misuse of Funds):

- निर्माण उपकर से हजारों करोड़ रुपये इकट्ठे हुए, लेकिन राज्यों ने उनका सही उपयोग नहीं किया।

3. संगठन की कमी (Lack of Organisation):

- असंगठित श्रमिक बिखरे हुए हैं और संगठित रूप से अपने अधिकार नहीं मांग पाते।

4. कार्यान्वयन की कमजोरी (Weak Implementation):

- कानून कागज़ पर मजबूत है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर लाभ नहीं पहुँचता।

परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण (Exam-Oriented Key Points)

- **Unorganised Workers' Act, 2008:**

- National & State Social Security Boards
- Welfare Schemes → Insurance, Health, Maternity, Old Age

- **Building Workers' Act, 1996:**

- 1% Cess on Construction Cost
- State Welfare Boards → Registration & Benefits
- Eligibility → 90 days work in last 12 months

- **Code on Social Security, 2020:**

- इन दोनों अधिनियमों को इसमें सम्मिलित कर दिया गया है।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत की आर्थिक वृद्धि में असंगठित श्रमिकों का योगदान सबसे अधिक है, लेकिन वे सबसे असुरक्षित हैं।

2008 और 1996 के अधिनियमों ने उनकी सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा तो दिया, लेकिन इसका सही और पारदर्शी कार्यान्वयन अभी भी एक बड़ी चुनौती है।

भविष्य में सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और डिजिटल पंजीकरण (जैसे ई-श्रम पोर्टल) से इन श्रमिकों को वास्तविक लाभ मिलने की उम्मीद है।

अध्याय 7 : सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

(Code on Social Security, 2020)

परिचय

भारत में पहले सामाजिक सुरक्षा से जुड़े 9 अलग-अलग कानून थे, जिनका अनुपालन जटिल और कई बार परस्पर विरोधी (conflicting) था।

इन समस्याओं को दूर करने और श्रमिकों को अधिक व्यापक सामाजिक सुरक्षा देने के लिए सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) पारित की।

यह संहिता सभी पुराने कानूनों को मिलाकर एक एकीकृत कानून (Unified Code) के रूप में लाई गई।

इसका उद्देश्य सरलीकरण (Simplification), सार्वभौमिक कवरेज (Universal Coverage) और तकनीक आधारित पारदर्शिता (Technology-based Transparency) है।

7.1 समेकित नौ कानून (The Nine Laws Consolidated)

इस संहिता के अंतर्गत निम्न 9 कानूनों को सम्मिलित कर दिया गया है:

1. कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
2. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
3. कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
4. कर्मचारी विनिमय (रिक्तियों की अनिवार्य सूचना) अधिनियम, 1959
5. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961

भारत में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम

6. उपदान (ग्रेच्युटी) भुगतान अधिनियम, 1972
7. सिने-कर्मचारी कल्याण निधि अधिनियम, 1981
8. निर्माण एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996
9. असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008

अब इन सबका प्रावधान एक ही संहिता में मिलकर लागू होता है।

7.2 प्रमुख बदलाव और विशेषताएँ (Key Changes & Features)

1. सार्वभौमिक कवरेज (Universal Coverage)

- अब सामाजिक सुरक्षा का लाभ केवल संगठित क्षेत्र तक सीमित नहीं है।
 - इसमें **गिग वर्कर्स (Gig Workers)** और **प्लेटफॉर्म वर्कर्स (Platform Workers)** को भी शामिल किया गया है।
 - गिग वर्कर्स = अस्थायी/फ्रीलांसर जैसे Ola, Uber ड्राइवर
 - प्लेटफॉर्म वर्कर्स = डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े श्रमिक जैसे Swiggy, Zomato डिलीवरी बॉय
-

2. एकीकृत "वेतन" परिभाषा (Uniform Definition of Wages)

- पहले अलग-अलग कानूनों में "Wages" की परिभाषा अलग थी।
- अब संहिता में एक **समान परिभाषा** दी गई है।

प्रावधान:

 - $\text{Basic} + \text{DA} + \text{Retaining Allowance} = \text{Wages}$
 - Allowances (जैसे HRA, Bonus, Commission आदि) का कुल हिस्सा **50% से अधिक नहीं** हो सकता।
 - यदि $\text{Allowances} > 50\%$ हैं → अतिरिक्त हिस्सा Wages में जोड़ दिया जाएगा।

प्रभाव:

- Provident Fund और Gratuity में योगदान बढ़ेगा।
 - कर्मचारियों को अधिक सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेंगे।
-

3. निश्चित अवधि वाले कर्मचारी (Fixed-Term Employees)

- अब Fixed-Term Employees को भी स्थायी कर्मचारियों के बराबर **सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ** मिलेंगे।
 - जैसे: PF, ग्रेच्युटी (Pro-Rata Basis पर), ESI, मातृत्व लाभ आदि।
-

4. पंजीकरण और अनुपालन (Registration & Compliance)

- सभी श्रमिकों का **आधार आधारित पंजीकरण** अनिवार्य किया गया है।
 - इससे एक **राष्ट्रीय डाटाबेस (National Database)** तैयार होगा।
 - नियोक्ताओं के लिए **सिंगल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और यूनिफाइड रिटर्न** की सुविधा है।
-

5. सामाजिक सुरक्षा कोष (Social Security Fund)

- केंद्र और राज्य सरकारें एक **Social Security Fund** स्थापित करेंगी।
 - इस फंड का उपयोग असंगठित क्षेत्र, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को लाभ पहुँचाने के लिए किया जाएगा।
-

6. श्रमिकों के लिए पोर्टेबिलिटी (Portability of Benefits)

- अब EPF और ESI जैसे लाभ **UAN (Universal Account Number)** और आधार से जुड़े होंगे।
- इससे नौकरी बदलने पर भी लाभ **पोर्टेबल (Portable)** रहेंगे।

व्यावहारिक उदाहरण (Practical Examples)

1. एक **Swiggy डिलीवरी बॉय** अब सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत पंजीकृत होकर **स्वास्थ्य बीमा और पेंशन योजनाओं** का लाभ ले सकता है।
2. किसी कंपनी का कर्मचारी, जिसने नौकरी बदली, उसका **PF अकाउंट UAN से लिंक** होने के कारण स्वतः ट्रांसफर हो जाएगा।
3. एक **Fixed-Term Contract** पर काम करने वाला कर्मचारी अब केवल 1 वर्ष की सेवा के बाद भी **ग्रेच्युटी (Pro-Rata Basis)** पाने का पात्र होगा।

आलोचनाएँ और चुनौतियाँ (Criticism & Challenges)

1. **लागू करने में विलंब (Implementation Delay):**
 - कोड 2020 में पास हुआ लेकिन राज्यों में अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हुआ है।
2. **गिग और असंगठित श्रमिकों की पहचान कठिन (Identification Issue):**
 - करोड़ों श्रमिकों का पंजीकरण और ट्रेकिंग चुनौतीपूर्ण है।
3. **नियोक्ताओं पर बोझ (Employer Burden):**
 - Allowances को 50% तक सीमित करने से कंपनियों की लागत बढ़ सकती है।
4. **प्रशासनिक क्षमता (Administrative Capacity):**
 - लाखों नए लाभार्थियों को जोड़ने के लिए तंत्र (System) मजबूत करना ज़रूरी है।

परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण (Exam-Oriented Key Points)

- **9 कानून** → एक संहिता में समाहित।
- **Wages की नई परिभाषा:** Allowances $\leq$ 50%
- **Gig & Platform Workers** → पहली बार सामाजिक सुरक्षा में शामिल।
- **Social Security Fund** → केंद्र और राज्य स्तर पर।
- **Fixed-Term Employees** → PF, Gratuity, Maternity सभी लाभ।
- **Aadhaar Based Registration** → अनिवार्य।

निष्कर्ष (Conclusion)

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 भारतीय श्रम कानूनों में एक **क्रांतिकारी सुधार (Landmark Reform)** है।

यह न केवल कानूनों को सरल और एकीकृत करता है, बल्कि उन श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है जो अब तक प्रणाली से बाहर थे।

यदि इसे पूरी ईमानदारी से लागू किया गया, तो यह भारत में **श्रमिक कल्याण (Labour Welfare)** की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा।

अध्याय 8 : मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के विस्तृत प्रावधान

(Detailed Provisions of Maternity Benefit Act, 1961)

परिचय

यह अध्याय उन **विशिष्ट प्रावधानों** पर केंद्रित है जो मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में महिलाओं के अधिकार और सुविधाओं को विस्तार से परिभाषित करते हैं। जहाँ अध्याय 4 में हमने अधिनियम का **सारांश** देखा था, वहीं इस अध्याय में इसके **विशेष और व्यावहारिक प्रावधानों** को विस्तार से समझेंगे।

8.1 पात्रता और शर्तें (Eligibility & Conditions)

1. **न्यूनतम सेवा अवधि (Minimum Service Period):**
 - महिला कर्मचारी को मातृत्व लाभ पाने के लिए **प्रसव तिथि से पहले के 12 महीनों में कम से कम 80 दिन कार्य करना अनिवार्य है।**
2. **नियोक्ता की जिम्मेदारी:**

भारत में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम

- नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होता है कि महिला कर्मचारी को मातृत्व लाभ समय पर और पूर्ण रूप से मिले।
- नियोक्ता मातृत्व अवधि के दौरान किसी भी महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकता।

3. असुरक्षित कार्य पर रोक (Restriction on Hazardous Work):

- गर्भवती महिला को लंबे समय तक खड़े रहना, भारी सामान उठाना या हानिकारक रसायनों के संपर्क में आना जैसे काम नहीं दिए जा सकते।

8.2 भुगतानित अवकाश और अन्य लाभ (Paid Leave & Other Benefits)

1. मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)

- पहले दो बच्चों के लिए → 26 सप्ताह का भुगतानित अवकाश।
- तीसरे बच्चे के बाद → 12 सप्ताह का भुगतानित अवकाश।
- इसमें से अधिकतम 8 सप्ताह प्रसव से पहले लिए जा सकते हैं।

2. गोद लेने और सरोगेसी (Adoption & Surrogacy)

- 3 माह से कम उम्र का बच्चा गोद लेने वाली महिला → 12 सप्ताह का भुगतानित अवकाश।
- सरोगेसी के मामले में भी यही लाभ लागू।

3. चिकित्सा बोनस (Medical Bonus)

- यदि नियोक्ता मुफ्त प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात सेवाएँ नहीं देता → महिला को ₹3,500 (या सरकार द्वारा तय की गई राशि) मेडिकल बोनस के रूप में देना होगा।

4. स्तनपान अवकाश (Nursing Breaks)

- प्रसव के बाद, जब महिला काम पर लौटती है → उसे हर कार्य दिवस में **2 अतिरिक्त विराम (Breaks)** मिलते हैं ताकि वह बच्चे को दूध पिला सके।
- यह सुविधा तब तक मिलेगी जब तक बच्चा **15 माह का** न हो जाए।

5. कार्य से निष्कासन पर रोक (Protection against Dismissal)

- नियोक्ता गर्भावस्था या मातृत्व अवकाश के कारण महिला को **नौकरी से नहीं निकाल सकता**।
- यदि नियोक्ता ऐसा करता है तो यह अधिनियम का उल्लंघन है।

6. क्रेच सुविधा (Crèche Facility)

- जहाँ 50 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हों, वहाँ **क्रेच (Day-Care Centre)** होना अनिवार्य है।
- महिला कर्मचारी दिन में **4 बार क्रेच जाने का अधिकार** रखती है।

व्यावहारिक उदाहरण (Practical Examples)

1. एक महिला कर्मचारी ने डिलीवरी से पहले 70 दिन और बाद में 110 दिन छुट्टी ली → कुल 180 दिन = **26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश**।
2. यदि महिला के पहले से 2 बच्चे हैं और वह तीसरे बच्चे की माँ बनने वाली है → उसे केवल **12 सप्ताह की छुट्टी** मिलेगी।
3. यदि कोई महिला 3 माह से कम उम्र का बच्चा गोद लेती है → उसे **12 सप्ताह Paid Leave** मिलेगी।
4. प्रसव के बाद जब महिला काम पर लौटती है और बच्चा 10 माह का है → उसे हर दिन **2 Nursing Breaks** मिलेंगे।

आलोचनाएँ और चुनौतियाँ (Criticism & Challenges)

1. **सिर्फ संगठित क्षेत्र तक सीमित (Only Organised Sector):**
 - भारत की 90% महिलाएँ असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं, जहाँ यह अधिनियम लागू नहीं होता।
2. **नियोक्ताओं पर आर्थिक बोझ (Employer Burden):**
 - पूरा भुगतान नियोक्ता को करना होता है, जिससे छोटे प्रतिष्ठान महिलाओं को नियुक्त करने से बचते हैं।
3. **क्रेच सुविधा का अभाव (Lack of Crèche Facilities):**
 - ज्यादातर संस्थानों में क्रेच सुविधा मौजूद ही नहीं होती।
4. **जागरूकता की कमी (Lack of Awareness):**
 - कई महिला कर्मचारियों को अपने अधिकारों की जानकारी ही नहीं होती।

परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण (Exam-Oriented Key Points)

- **पात्रता:** पिछले 12 माह में 80 दिन कार्य।
 - **अवकाश अवधि:** पहले 2 बच्चों के लिए 26 सप्ताह, उसके बाद 12 सप्ताह।
 - **Medical Bonus:** ₹3,500
 - **Nursing Breaks:** बच्चे के 15 माह तक, दिन में 2 विराम।
 - **क्रेच सुविधा:** 50 या अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में।
 - **Dismissal Protection:** मातृत्व अवकाश के दौरान नौकरी से नहीं निकाला जा सकता।
-

निष्कर्ष (Conclusion)

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 महिलाओं को न केवल आर्थिक सहायता देता है बल्कि उन्हें रोजगार सुरक्षा और स्वास्थ्य संरक्षण भी सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम कार्यस्थल पर लैंगिक समानता (Gender Equality) और महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है।

अध्याय 9 : उपदान (ग्रेच्युटी) अधिनियम, 1972 के विस्तृत प्रावधान

(Detailed Provisions of the Payment of Gratuity Act, 1972)

परिचय

ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 कर्मचारियों को लंबे समय तक की सेवा के लिए एकमुश्त आर्थिक पुरस्कार (One-Time Lump Sum Reward) देता है। इस अध्याय में हम विस्तार से समझेंगे कि किन परिस्थितियों में, किस प्रकार और कितनी राशि के रूप में ग्रेच्युटी दी जाती है।

9.1 अलग-अलग कार्य सप्ताहों के लिए ग्रेच्युटी की गणना

आमतौर पर ग्रेच्युटी की गणना 26 कार्य दिवसों के आधार पर होती है।

(1) सामान्य संस्थान (Factories, Shops, Establishments)

$$\text{ग्रेच्युटी} = (\text{अंतिम वेतन} \times 15 \times \text{सेवा के पूरे वर्ष}) / 26$$

$$\text{अंतिम वेतन} = \text{Basic Pay} + \text{Dearness Allowance}$$

(2) खदानों या विशेष उद्योगों में कार्यरत कर्मचारी

- खदानों में एक सेवा वर्ष की गणना 190 दिन कार्य करने पर मानी जाती है।
 - यदि कोई कर्मचारी खदान में कार्य करता है और उसकी उपस्थिति 190 दिन से अधिक है → उसे 1 वर्ष की सेवा माना जाएगा।
-

उदाहरण (Example)

मान लीजिए किसी कर्मचारी का **अंतिम वेतन = ₹20,000**, और उसकी सेवा = 15 वर्ष है।

$$\begin{aligned}\text{ग्रेच्युटी} &= (20,000 \times 15 \times 15) / 26 \\ &= ₹1,73,076\end{aligned}$$

यदि कर्मचारी ने अंतिम वर्ष में 6 माह से अधिक कार्य किया है, तो उसे पूरा 1 वर्ष माना जाएगा।

9.2 भुगतान की परिस्थितियाँ (Circumstances for Payment)

ग्रेच्युटी निम्न परिस्थितियों में दी जाती है:

1. **सेवानिवृत्ति (Superannuation):**

- जब कर्मचारी नियत आयु (Retirement Age) पर सेवा छोड़ता है।

2. **इस्तीफ़ा या सेवा समाप्ति (Retirement/Resignation):**

- यदि कर्मचारी ने 5 वर्ष की सतत सेवा (Continuous Service) पूरी की है।

3. **मृत्यु (Death):**

- यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाए, तो उसके नामित व्यक्ति (Nominee) या कानूनी वारिस को ग्रेच्युटी दी जाएगी।
- इस स्थिति में 5 वर्ष की सेवा शर्त लागू नहीं होगी।

4. **स्थायी अशक्तता (Permanent Disablement):**

- यदि दुर्घटना या बीमारी के कारण कर्मचारी स्थायी रूप से अशक्त हो जाए → उसे ग्रेच्युटी का पूरा भुगतान मिलेगा।

विशेष प्रावधान (Special Provisions)

1. **निश्चित अवधि वाले कर्मचारी (Fixed-Term Employees):**

- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के बाद → अब Fixed-Term Employees भी Pro-Rata Basis पर ग्रेच्युटी पाने के पात्र हैं।

2. **Nomination (नामांकन):**

- कर्मचारी को नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर ग्रेच्युटी के लिए नामांकन करना आवश्यक है।
- यदि कोई नामांकित व्यक्ति नहीं है तो भुगतान कानूनी वारिस को किया जाएगा।

3. **अधिकतम सीमा (Ceiling):**

भारत में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम

- 2018 संशोधन (Amendment) के बाद ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा **₹20 लाख** कर दी गई है।
 - 4. **भुगतान की समयसीमा:**
 - कर्मचारी के सेवा छोड़ने या पात्र होने के **30 दिन के भीतर** ग्रेच्युटी का भुगतान अनिवार्य है।
 - देरी होने पर नियोक्ता को **साधारण ब्याज (Simple Interest)** देना होगा।
-

व्यावहारिक उदाहरण (Practical Examples)

1. यदि किसी कर्मचारी का अंतिम वेतन = ₹30,000 और सेवा अवधि = 25 वर्ष है →
 2. ग्रेच्युटी = $(30,000 \times 15 \times 25) / 26$
 3. = ₹4,32,692
 4. यदि कोई कर्मचारी 4 वर्ष 8 माह कार्य करता है → उसे 5 वर्ष माना जाएगा और ग्रेच्युटी का हकदार होगा।
 5. यदि कर्मचारी की मृत्यु सेवा के दौरान हो जाती है → उसके परिवार को ग्रेच्युटी + PF बैलेंस + बीमा लाभ (EDLI) मिलेगा।
-

आलोचनाएँ और चुनौतियाँ (Criticism & Challenges)

1. यह अधिनियम **10 से कम कर्मचारियों वाले संस्थानों पर लागू नहीं** होता।
 2. 5 वर्ष की शर्त कई बार कर्मचारियों को लाभ से वंचित करती है।
 3. असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector) के श्रमिक इस लाभ से वंचित रहते हैं।
 4. नियोक्ता कई बार वेतन का गलत रिकॉर्ड दिखाकर ग्रेच्युटी कम देने की कोशिश करते हैं।
-

परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण (Exam-Oriented Key Points)

- **Formula:** (अंतिम वेतन $\times$ 15 $\times$ सेवा के वर्ष) / 26
- **खदान कर्मचारी:** 190 दिन = 1 वर्ष सेवा
- **Ceiling (2018):** ₹20 लाख
- **Eligibility:** 5 वर्ष सेवा (मृत्यु/अशक्तता पर छूट)
- **Nomination अनिवार्य**
- **Payment Time:** 30 दिन के भीतर, अन्यथा ब्याज

निष्कर्ष (Conclusion)

ग्रेच्युटी अधिनियम के विस्तृत प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि कर्मचारी को उसकी सेवा के अनुरूप न्यायपूर्ण आर्थिक सुरक्षा मिले।

यह न केवल कर्मचारी की निष्ठा को मान्यता देता है, बल्कि उसके परिवार को भी भविष्य के लिए सुरक्षा कवच (Financial Cushion) प्रदान करता है।

अध्याय 10 : कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

(Detailed Provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952)

परिचय

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) भारत के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कानूनों में से एक है।

यह अधिनियम कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद और आकस्मिक परिस्थितियों (जैसे बीमारी, मृत्यु, विकलांगता) में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।

EPF एक लंबी अवधि की बचत योजना (Long-Term Savings Scheme) है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं।

10.1 यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (Universal Account Number – UAN)

उद्देश्य

- कर्मचारियों के PF खातों को एकीकृत (Unified) करना।
- नौकरी बदलने पर PF ट्रांसफर की जटिलता को दूर करना।

विशेषताएँ (Features)

1. यूनिक नंबर:

- हर कर्मचारी को EPFO द्वारा एक UAN (12-अंकीय यूनिक नंबर) दिया जाता है।

2. पोर्टेबिलिटी (Portability):

- कर्मचारी नौकरी बदलता है → नया PF खाता खुलेगा लेकिन वही UAN से लिंक होगा।

3. ऑनलाइन सुविधा:

- कर्मचारी अपने UAN से PF Balance, Passbook, KYC, Nomination आदि ऑनलाइन देख/कर सकता है।

4. सीधे पैसे निकालना:

- अब कर्मचारी PF का दावा (Claim) **ऑनलाइन UAN Portal** से कर सकता है।

लाभ (Advantages)

- नौकरी बदलने पर PF का **आसान ट्रांसफर**
- पारदर्शिता और डिजिटल रिकॉर्ड
- कर्मचारी का पूरा PF इतिहास एक ही UAN से जुड़ा रहेगा

10.2 स्वैच्छिक भविष्य निधि (Voluntary Provident Fund – VPF)

क्या है?

- EPF में कर्मचारी न्यूनतम **12% वेतन** जमा करता है।
- यदि कर्मचारी चाहे तो वह **12% से अधिक योगदान** कर सकता है → इसे ही **VPF** कहते हैं।

विशेषताएँ

1. **पूरी तरह स्वैच्छिक (Voluntary):**
 - नियोक्ता को इसमें अतिरिक्त योगदान करने की आवश्यकता नहीं है।
2. **ब्याज दर (Interest Rate):**
 - VPF पर वही ब्याज दर मिलती है जो EPF पर लागू होती है (हाल ही में लगभग 8% के आसपास)।
3. **आयकर लाभ (Tax Benefits):**
 - VPF में योगदान **सेक्शन 80C** के तहत टैक्स छूट योग्य है।
 - निकासी भी कुछ शर्तों पर **टैक्स-फ्री** रहती है।

अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान (Other Key Provisions)

1. कवरेज (Coverage):

- 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी संस्थान पर लागू।
- कुछ विशेष श्रेणियों के संस्थानों पर 20 से कम कर्मचारियों पर भी लागू हो सकता है।

2. योगदान दर (Contribution Rate):

- कर्मचारी → 12% वेतन (Basic + DA)
- नियोक्ता → 12% वेतन (जिसमें 8.33% पेंशन स्कीम में जाता है और 3.67% PF में)।

3. निकासी की शर्तें (Withdrawal Conditions):

- सेवानिवृत्ति के समय पूरी राशि।
- नौकरी बदलने पर (2 महीने बेरोजगार रहने के बाद) पूरी निकासी।
- आंशिक निकासी शिक्षा, विवाह, घर बनाने/खरीदने, चिकित्सा आदि के लिए।

4. पेंशन योजना (Employees' Pension Scheme – EPS):

- नियोक्ता के 12% योगदान में से 8.33% EPS में जाता है।
- यह कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन उपलब्ध कराता है।

5. बीमा योजना (Employees' Deposit Linked Insurance Scheme – EDLI):

- कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को बीमा कवर मिलता है।
- वर्तमान में यह कवर ₹7 लाख तक हो सकता है।

व्यावहारिक उदाहरण (Practical Examples)

1. UAN Portability:

- राहुल ने तीन अलग-अलग कंपनियों में काम किया।
- हर जगह नया PF अकाउंट बना लेकिन उसका UAN वही रहा → अब सभी खाते एक ही UAN से जुड़े हैं।

2. VPF Contribution:

भारत में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम

- सीमा का वेतन ₹30,000 है। वह 12% की जगह 20% वेतन VPF में जमा करती है।
- इससे उसकी रिटायरमेंट सेविंग और टैक्स बचत दोनों बढ़ती हैं।

3. Death Benefit (EDLI):

- एक कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है।
- उसके परिवार को **PF बैलेंस + Pension + बीमा (₹7 लाख तक)** मिलता है।

आलोचनाएँ और चुनौतियाँ (Criticism & Challenges)

1. असंगठित क्षेत्र बाहर (Exclusion of Unorganised Sector):

- EPF का लाभ केवल संगठित क्षेत्र तक सीमित है।

2. कम जागरूकता (Lack of Awareness):

- कई कर्मचारियों को UAN और ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी नहीं होती।

3. लंबी प्रक्रिया (Cumbersome Process):

- कई बार PF निकासी और पेंशन का दावा करने में देरी और जटिलताएँ आती हैं।

परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण (Exam-Oriented Key Points)

- **UAN (Universal Account Number):** PF पोर्टेबिलिटी, डिजिटल ट्रैकिंग
- **VPF:** Employee extra contribution > 12%, higher savings
- **Contribution:** Employee 12%, Employer 12% (8.33% EPS + 3.67% PF)
- **Schemes under EPF Act:**
 - EPF (Provident Fund)
 - EPS (Pension)
 - EDLI (Insurance)
- **EDLI Benefit:** Up to ₹7 lakh

निष्कर्ष (Conclusion)

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा का आधार स्तंभ है।

UAN और VPF जैसे प्रावधानों ने इसे और अधिक सरल, डिजिटल और लचीला (Flexible) बना दिया है।

यह अधिनियम न केवल कर्मचारी बल्कि उसके परिवार के लिए भी आजीवन सुरक्षा कवच (Lifelong Security Cover) प्रदान करता है।

त्वरित पुनरावलोकन (Quick Revision Notes)

अध्याय 1 : कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923

- उद्देश्य → कार्यस्थल पर चोट/मृत्यु पर **नो-फॉल्ट लायबिलिटी** के तहत मुआवज़ा।
- कवरेज → कारखाने, खदान, निर्माण आदि।
- मुआवज़ा गणना → आयु + आय × निर्धारित फैक्टर।
- महत्वपूर्ण संशोधन → मौद्रिक राशि समय-समय पर बढ़ाई गई।

परिचय

- पहले इसे **Workmen's Compensation Act, 1923** कहा जाता था।
- यह भारत का पहला श्रमिक-सुरक्षा कानून था जो "No-Fault Liability" सिद्धांत पर आधारित था।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- औद्योगिक क्रांति के बाद मजदूरों के कार्यस्थल पर दुर्घटनाएँ बढ़ गईं।
- ब्रिटेन ने 1897 में **Workmen's Compensation Act** लागू किया।
- भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान 1923 में यह अधिनियम लागू किया गया ताकि घायल श्रमिकों और उनके परिवारों को मुआवज़ा मिल सके।

अध्याय 2 : कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

- उद्देश्य → कर्मचारियों को स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा।
- कवरेज → 10+ कर्मचारी वाले संस्थान, वेतन सीमा तक।
- फंडिंग → नियोक्ता + कर्मचारी का योगदान।
- लाभ (Section 46) →
 - चिकित्सा सुविधा
 - बीमारी भत्ता

भारत में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम

- मातृत्व लाभ
- दुर्घटना लाभ
- आश्रित पेंशन

परिचय

- इसे भारत का पहला व्यापक सामाजिक सुरक्षा कानून (Comprehensive Social Security Law) कहा जाता है।
- इसका उद्देश्य बीमारी, मातृत्व और दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारियों और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करना है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में "सामाजिक सुरक्षा" को विशेष महत्व मिला।
- जर्मनी में Bismarck's Social Insurance Scheme से प्रेरणा।
- भारत ने Beveridge Report (UK, 1942) के विचारों को अपनाया और 1948 में ESI Act लाया।
- ESIC (Employees' State Insurance Corporation) की स्थापना 1952 में हुई।

अध्याय 3 : कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952

- स्कीम्स → EPF, EPS, EDLI
- योगदान → कर्मचारी 12%, नियोक्ता 12% (8.33% EPS, 3.67% PF)।
- निकासी → रिटायरमेंट, बेरोजगारी, विशेष आवश्यकताओं पर।
- Universal Account Number (UAN) → PF ट्रांसफर और डिजिटल रिकॉर्ड।
- Voluntary PF (VPF) → कर्मचारी का अतिरिक्त योगदान।

परिचय

- यह अधिनियम कर्मचारियों को लंबी अवधि की बचत और पेंशन सुरक्षा प्रदान करता है।

भारत में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम

- EPF, EPS और EDLI तीनों योजनाएँ इसी अधिनियम के अंतर्गत आती हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- WWII के बाद कई देशों में "Provident Fund System" शुरू हुआ।
- भारत में पहले कुछ बड़े उद्योगों (जैसे जूट, कपड़ा) में निजी Provident Fund थे।
- 1952 में केंद्र सरकार ने इसे एक **राष्ट्रीय स्तर की योजना** बना दिया।
- 1971 में **Family Pension Scheme** और 1976 में **Deposit Linked Insurance** जोड़ा गया।

अध्याय 4 : मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961

- पात्रता → 12 माह में 80 दिन कार्य।
- छुट्टी →
 - पहले 2 बच्चों के लिए 26 सप्ताह
 - उसके बाद 12 सप्ताह
- गोद लेने/सुरोगेसी → 12 सप्ताह।
- Medical Bonus → ₹3,500।
- क्रेच सुविधा → 50+ कर्मचारियों वाले संस्थान में।

परिचय

- यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं को मातृत्व के दौरान **आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा** प्रदान करता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने 1919 में Maternity Protection Convention अपनाया।
- भारत ने इसके अनुरूप कई प्रांतीय स्तर पर नियम बनाए (जैसे बंबई, मद्रास में)।
- अंततः 1961 में राष्ट्रीय स्तर पर मातृत्व लाभ अधिनियम पारित हुआ।

भारत में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम

- 2017 संशोधन → 26 सप्ताह की छुट्टी और क्रेच सुविधा जोड़ी गई।

अध्याय 5 : उपदान (ग्रेच्युटी) अधिनियम, 1972

- पात्रता → न्यूनतम 5 वर्ष सेवा।
- गणना → $(\text{अंतिम वेतन} \times 15 \times \text{सेवा के वर्ष}) / 26$ ।
- मृत्यु/अशक्तता → 5 वर्ष शर्त नहीं।
- Ceiling → ₹20 लाख (2018 Amendment)।
- भुगतान → 30 दिन के भीतर, अन्यथा ब्याज।

परिचय

- ग्रेच्युटी एक "Service Reward" है, जो लंबे समय तक कार्य करने वाले कर्मचारी को दिया जाता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- सबसे पहले ब्रिटिश भारत में कुछ बैंकों और बंबई मिलों ने अपने कर्मचारियों को स्वेच्छा से ग्रेच्युटी देना शुरू किया।
- 1960 के दशक में इस पर एक **ग्रेच्युटी कमेटी** बनी।
- 1972 में संसद ने इस अधिनियम को पास किया और इसे सभी संगठित क्षेत्र में लागू किया।
- 2010 और 2018 संशोधनों से ग्रेच्युटी की सीमा ₹20 लाख कर दी गई।

अध्याय 6 : असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा

- Unorganised Workers' Social Security Act, 2008 → बीमा, पेंशन, स्वास्थ्य।
- Building Workers' Welfare Cess Act, 1996 → निर्माण परियोजनाओं पर 1% उपकर।
- State Welfare Boards → पंजीकरण + लाभ।

भारत में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम

- चुनौतियाँ → पंजीकरण की कमी, फंड का दुरुपयोग, कम जागरूकता।

परिचय

- भारत की 90% श्रमशक्ति असंगठित क्षेत्र में है, जिनके लिए कोई नियमित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नहीं थी।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- 1991 के बाद उदारीकरण (Liberalisation) से असंगठित क्षेत्र का विस्तार हुआ।
- 2004 में **National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector (NCEUS)** की सिफारिशों पर 2008 में **Unorganised Workers Social Security Act** लाया गया।
- 1996 में निर्माण श्रमिकों के लिए अलग **Welfare Cess Act** लागू हुआ।

अध्याय 7 : सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

- 9 कानून एकीकृत → EPF, ESI, Gratuity, Maternity, आदि।
- मुख्य प्रावधान →
 - Wages की एकीकृत परिभाषा (Allowances $\leq$ 50%)
 - Gig & Platform Workers शामिल
 - Aadhaar-based Registration
 - Social Security Fund
 - Fixed-Term Employees को समान लाभ

परिचय

- यह श्रम सुधार (Labour Reforms) का हिस्सा है।
- इसका उद्देश्य 9 पुराने कानूनों को मिलाकर एक एकीकृत ढांचा (Unified Framework) तैयार करना है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- 2002 → Second National Commission on Labour ने सुझाव दिया कि श्रम कानूनों को **चार संहिताओं (4 Codes)** में बदला जाए।
- सरकार ने 2019 और 2020 में क्रमशः ये चार संहिताएँ पास कीं:
 1. Wages Code (2019)
 2. Industrial Relations Code (2020)
 3. Occupational Safety Code (2020)
 4. Social Security Code (2020)
- यह एक **मील का पत्थर सुधार (Landmark Reform)** माना गया।

अध्याय 8 : मातृत्व लाभ अधिनियम (विस्तृत प्रावधान)

- अवकाश अवधि → 26 सप्ताह (2 बच्चों तक), 12 सप्ताह (तीसरे बच्चे के बाद)।
- Nursing Breaks → बच्चे के 15 माह तक।
- क्रेच सुविधा अनिवार्य।
- गर्भावस्था के दौरान नौकरी से निष्कासन प्रतिबंधित।

परिचय

- यह महिलाओं को मातृत्व के दौरान "पूर्ण अधिकार" देने वाला विस्तृत अध्याय है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- 1961 अधिनियम के बाद इसे कई बार संशोधित किया गया।
- 1995 → मेडिकल बोनस शामिल किया गया।
- 2017 → 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह अवकाश, गोद लेने और सरोगेसी के मामलों को भी शामिल किया गया।

अध्याय 9 : उपदान (ग्रेच्युटी) अधिनियम (विस्तृत प्रावधान)

- फॉर्मूला वही (वेतन $\times$ 15 $\times$ सेवा वर्ष) / 26।
- खदानों में 190 दिन = 1 वर्ष।
- Fixed-Term Employees $\rightarrow$ Pro-Rata Basis पर पात्र।
- Nomination अनिवार्य।

परिचय

- इसमें ग्रेच्युटी की गणना और भुगतान की परिस्थितियों का विस्तार है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- 1972 अधिनियम के बाद कई बार राशि की सीमा बढ़ाई गई।
- 2010 $\rightarrow$ ₹10 लाख
- 2018 $\rightarrow$ ₹20 लाख
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में Fixed-Term Employees को भी ग्रेच्युटी का अधिकार मिला।

अध्याय 10 : EPF (विस्तृत प्रावधान)

- UAN $\rightarrow$ PF खातों का पोर्टेबिलिटी और डिजिटल ट्रैकिंग।
- VPF $\rightarrow$ कर्मचारी का अतिरिक्त योगदान।
- EPS $\rightarrow$ पेंशन योजना।
- EDLI $\rightarrow$ मृत्यु पर परिवार को बीमा (₹7 लाख तक)।

परिचय

- इसमें UAN, VPF और EDLI जैसे आधुनिक प्रावधान शामिल हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- 1952 → EPF शुरू हुआ।
- 1995 → EPS (Employees' Pension Scheme) लागू हुआ।
- 2014 → UAN (Universal Account Number) शुरू हुआ।
- हाल ही में → डिजिटल सेवाएँ (Online Claim, Passbook, e-Nomination) जोड़ी गईं।

भारत का सामाजिक सुरक्षा ढांचा लगभग 100 वर्षों के विकास का परिणाम है।

1923 से लेकर 2020 तक की यात्रा यह दिखाती है कि भारत ने धीरे-धीरे श्रमिकों को बीमा, पेंशन, मातृत्व लाभ, उपदान और स्वास्थ्य सुरक्षा के अधिकार प्रदान किए।

अब डिजिटलाइजेशन और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 से यह प्रणाली और भी पारदर्शी और व्यापक हो रही है।

परीक्षा दृष्टि से त्वरित टिप्स (Quick Exam Pointers)

1. **मुआवज़ा गणना** → Employees' Compensation Act
2. **Section 46** → ESI के सभी लाभ
3. **12% योगदान नियम** → EPF
4. **26 सप्ताह अवकाश** → Maternity Benefit Act
5. **₹20 लाख Ceiling** → Gratuity Act
6. **1% Cess** → Building Workers Welfare Act
7. **Gig Workers + UAN** → Code on Social Security, 2020

निष्कर्ष

यह पूरा ढांचा भारत में श्रमिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा, आय सुरक्षा और भविष्य सुरक्षा प्रदान करता है।

जहाँ पहले ये कानून बिखरे हुए थे, अब Code on Social Security, 2020 ने उन्हें

एकीकृत कर दिया है।

परीक्षा की दृष्टि से हर अध्याय में **Eligibility, Benefits, Contribution, Formula** और **Amendments** सबसे महत्वपूर्ण हैं।

कर्मचारियों का भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952

- **उद्देश्य:** कर्मचारियों के लिए अनिवार्य योगदान आधारित भविष्य निधि जिससे सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा मिलती है।
- **लागू क्षेत्र:** अनुसूची-I में सूचीबद्ध फैक्ट्रियाँ और अन्य प्रतिष्ठान जिनमें 20 या अधिक कर्मचारी हों। (कवरेज कर्मचारी संख्या कम होने पर भी जारी रहेगा।)
- **वेतन सीमा (सदस्यता):** मासिक ₹15,000 (बेसिक + डीए) तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए अनिवार्य।
- **कर्मचारी अंशदान (EPF):** वेतन का 12% — पूरा योगदान EPF खाते में जमा होता है।
- **नियोक्ता अंशदान (EPF):** वेतन का 12%, जिसमें से
 - 8.33% पेंशन योजना (EPS) में जाता है।
 - 3.67% EPF खाते में जाता है।
- **पेंशन योजना (EPS):** नियोक्ता के 8.33% योगदान से संचालित। 10 वर्ष की सेवा व 58 वर्ष की आयु पर मासिक पेंशन।
- **बीमा योजना (EDLI):** नियोक्ता द्वारा 0.5% योगदान। अधिकतम ₹7 लाख तक जीवन बीमा लाभ + बोनस।
- **दंड:** कर्मचारी से काटी गई राशि जमा न करने पर — न्यूनतम 1 वर्ष की कैद और ₹10,000 का जुर्माना।

कर्मचारियों का राज्य बीमा अधिनियम, 1948

- **उद्देश्य:** एकीकृत सामाजिक बीमा योजना जो बीमारी, मातृत्व, विकलांगता और रोजगार-जनित मृत्यु से सुरक्षा देती है।

भारत में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम

- **लागू क्षेत्र:** 10 या अधिक व्यक्तियों वाली गैर-मौसमी फैक्ट्रियाँ। इसे अन्य प्रतिष्ठानों (दुकान, होटल आदि) तक बढ़ाया जा सकता है।
- **वेतन सीमा (कवरेज):** ₹21,000 प्रतिमाह तक (विकलांग व्यक्तियों के लिए ₹25,000 तक)।
- **कर्मचारी अंशदान:** वेतन का 0.75% (यदि औसत दैनिक वेतन ₹176 तक है तो छूट)।
- **नियोक्ता अंशदान:** वेतन का 3.25%।
- **बीमारी लाभ:** औसत दैनिक वेतन का 70% नकद लाभ, अधिकतम 91 दिनों तक।
- **मातृत्व लाभ:** औसत दैनिक वेतन का 100%, अधिकतम 26 सप्ताह तक।
- **विकलांगता लाभ:**
 - अस्थायी विकलांगता की अवधि तक — वेतन का 90%।
 - स्थायी विकलांगता पर — जीवनभर पेंशन।

भुगतान उपादान अधिनियम, 1972

- **उद्देश्य:** सेवा समाप्ति पर लंबे और उत्कृष्ट सेवा के लिए एकमुश्त भुगतान प्रदान करता है।
- **प्रयोज्यता:** कारखाने, खदानें, बागान, और वे दुकानें/संस्थान जिनमें 10 या उससे अधिक कर्मचारी हों।
- **पात्रता:** 5 वर्षों की निरंतर सेवा के बाद देय। मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में यह शर्त माफ है।
- **गणना:** प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन का वेतन। सूत्र:
$$(\text{अंतिम प्राप्त वेतन} \times 15 \times \text{सेवा के वर्ष}) \div 26$$
- **अधिकतम सीमा:** अधिकतम उपादान ₹20 लाख तक सीमित है।
- **जप्ति (Forfeiture):** दंगा/अनैतिक आचरण के लिए पूरी तरह जप्त किया जा सकता है। नियोक्ता की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने पर आंशिक जप्ति की जा सकती है।
- **भुगतान समयसीमा:** नियोक्ता को 30 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा, अन्यथा साधारण ब्याज देना होगा।

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961

- **उद्देश्य:** प्रसव से पहले और बाद में महिलाओं के रोजगार को नियंत्रित करता है और मातृत्व लाभ प्रदान करता है।
- **प्रयोज्यता:** कारखाने, खदानें, बागान, दुकानें/संस्थान जिनमें 10 या अधिक कर्मचारी हों। (जहां ईएसआई लागू है वहां लागू नहीं होता)।
- **पात्रता:** अपेक्षित प्रसव तिथि से पहले के 12 महीनों में कम से कम 80 दिन काम किया हो।
- **अवकाश अवधि (1st/2nd बच्चा):** 26 सप्ताह का वेतन सहित अवकाश (अधिकतम 8 सप्ताह प्रसव-पूर्व लिया जा सकता है)।
- **अवकाश अवधि (3rd+ बच्चा):** 12 सप्ताह का वेतन सहित अवकाश।
- **दत्तक ग्रहण/सुरोगेसी अवकाश:** 3 महीने से कम उम्र के शिशु को गोद लेने पर या कमीशनिंग मदर के लिए 12 सप्ताह का अवकाश।
- **क्रेच सुविधा:** 50 या अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में अनिवार्य।
- **नौकरी सुरक्षा:** नियोक्ता के लिए महिला को गर्भावस्था या मातृत्व अवकाश के आधार पर निकालना अवैध है।

कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923

- **उद्देश्य:** रोजगार के दौरान या उससे उत्पन्न चोट या मृत्यु पर कर्मचारियों को वैधानिक क्षतिपूर्ति प्रदान करने वाला मूलभूत कानून।
- **देयता सिद्धांत:** "नो-फॉल्ट" देयता प्रणाली – नियोक्ता को लापरवाही की परवाह किए बिना क्षतिपूर्ति देनी होगी।
- **छूट:** ऐसी चोट पर कोई क्षतिपूर्ति नहीं, जो 3 दिनों से अधिक दिव्यांगता न लाए।
- **क्षतिपूर्ति (मृत्यु):** मासिक वेतन का 50% × प्रासंगिक आयु गुणांक, या ₹1,20,000 (जो भी अधिक हो)।
- **क्षतिपूर्ति (स्थायी पूर्ण दिव्यांगता):** मासिक वेतन का 60% × प्रासंगिक आयु गुणांक, या ₹1,40,000 (जो भी अधिक हो)।

भारत में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम

- **आवागमन दुर्घटनाएँ:** न्यायिक निर्णयों (और अब नए कोड) ने स्थापित किया है कि यात्रा के दौरान हुई दुर्घटनाएँ 'काल्पनिक विस्तार सिद्धांत' के अंतर्गत कवर हो सकती हैं।
 - **2017 संशोधन:** नियोक्ताओं को कर्मचारियों को उनके अधिकारों की जानकारी देना अनिवार्य किया गया। अनुपालन न करने पर न्यूनतम ₹50,000 का दंड निर्धारित।
-

असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008

- **उद्देश्य:** सरकारी योजनाओं के माध्यम से विशाल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण प्रदान करना।
- **प्रयोज्यता:** 10 से कम श्रमिकों वाले उद्यम। इसमें गृह-आधारित, स्वरोजगार एवं वेतनभोगी श्रमिक शामिल हैं।
- **प्रशासनिक निकाय:** राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड (अध्यक्ष – केंद्रीय श्रम मंत्री) और राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, जो योजनाएँ सुझाने और उनकी निगरानी करने के लिए स्थापित किए गए।
- **पंजीकरण:** 14 वर्ष और उससे अधिक आयु का प्रत्येक असंगठित श्रमिक पंजीकरण हेतु पात्र है और उसे स्मार्ट आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा।
- **केंद्रीय सरकार की योजनाएँ:** जीवन/दिव्यांगता कवर, स्वास्थ्य/मातृत्व लाभ, और वृद्धावस्था संरक्षण (जैसे – पीएम-एसवाईएम, पीएमजेजेबीवाई, पीएमजेवाई)।
- **राज्य सरकार की योजनाएँ:** भविष्य निधि, रोजगार चोट, आवास, बच्चों की शिक्षा आदि से संबंधित योजनाएँ।
- **पीएम-एसवाईएम योजना:** 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 मासिक पेंशन प्रदान करती है, उन श्रमिकों को जिनकी मासिक आय ₹15,000 तक है।

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (BOCW) अधिनियम, 1996

- **उद्देश्य:** निर्माण लागत पर उपकर लगाकर राज्य-स्तरीय कल्याण बोर्डों को वित्त पोषण द्वारा निर्माण श्रमिकों के कल्याण की व्यवस्था करता है।

भारत में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम

- **प्रयोज्यता:** ऐसे संस्थान जिनमें 10 या अधिक भवन श्रमिक हों।
 - **उपकर दर (Cess Levy):** निर्माण लागत पर 1% से 2% तक उपकर लगाया जाता है (वर्तमान में 1%)।
 - **लाभार्थी पंजीकरण:** 18 से 60 वर्ष का कोई भी श्रमिक, जिसने पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन काम किया हो, पंजीकरण करा सकता है।
 - **कल्याण कोष:** एकत्रित उपकर राज्य भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में जमा किया जाता है।
 - **लाभ:** बोर्ड पेंशन, आवास हेतु ऋण, बच्चों की शिक्षा में सहायता, मातृत्व लाभ और चिकित्सा खर्च जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है।
-

सिने श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम, 1981

- **उद्देश्य:** फिल्म निर्माताओं पर उपकर लगाकर कम वेतन पाने वाले सिने-श्रमिकों के कल्याण कार्यों का वित्त पोषण करता है।
 - **प्रयोज्यता:** 'सिने-श्रमिकों' (कलाकार, तकनीशियन आदि) पर लागू होता है जिन्होंने कम से कम 5 फीचर फिल्मों में काम किया हो और जिनका पारिश्रमिक अधिसूचित सीमा से कम हो।
 - **धन का स्रोत:** फीचर फिल्म निर्माताओं पर लगाए गए उपकर से (सिने-वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट, 1981 के तहत)।
 - **लाभ:** गंभीर बीमारियों के लिए स्वास्थ्य सहायता, बच्चों के लिए शैक्षिक छात्रवृत्तियाँ, और जरूरतमंद श्रमिकों को आर्थिक सहायता शामिल है।
-

रोजगार विनियम (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959

- **उद्देश्य:** रोजगार विनियमों को रिक्तियों की अनिवार्य सूचना देना, ताकि नौकरी मिलान में सुविधा हो और श्रम बाजार संबंधी आँकड़े एकत्र किए जा सकें।

भारत में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम

- **प्रयोज्यता:** सभी सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान और 25 या अधिक कर्मचारियों वाले निजी क्षेत्र के संस्थान।
- **नियोक्ता की बाध्यता:** नियुक्ति से पहले निर्धारित रोजगार विनिमय को रिक्तियों की सूचना देनी होगी।
- **भर्ती के लिए बाध्यता नहीं:** यह अधिनियम नियोक्ता को केवल विनिमय द्वारा भेजे गए उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए बाध्य नहीं करता।
- **रिटर्न दाखिल करना:** नियोक्ताओं को तिमाही (फॉर्म ER-I) और द्विवार्षिक (फॉर्म ER-II) रोजगार संबंधी रिटर्न जमा करने होंगे।
- **दंड:** रिक्ति की सूचना न देने पर पहली बार में ₹500 तक का जुर्माना हो सकता है।

प्रमुख वित्तीय सीमाएँ और लाभ

अधिनियम	लाभ / सीमा	राशि / अधिकतम सीमा
भुगतान उपादान अधिनियम	उपादान की अधिकतम सीमा	₹20,00,000
ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम	ईडीएलआई अधिकतम बीमा	₹7,00,000
ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम	ईपीएफ वेतन सीमा	₹15,000 प्रति माह
ईएसआई अधिनियम	ईएसआई वेतन सीमा	~₹21,000 प्रति माह
कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम	न्यूनतम (मृत्यु)	₹1,20,000
कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम	न्यूनतम (स्थायी पूर्ण दिव्यांगता)	₹1,40,000

भारत में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम

अधिनियम	लाभ / सीमा	राशि / अधिकतम सीमा
मातृत्व लाभ अधिनियम	मातृत्व अवकाश	26 सप्ताह (1st/2nd बच्चा)

कर्मचारी संख्या के अनुसार अधिनियमों की प्रयोज्यता

अधिनियम	न्यूनतम कर्मचारी सीमा
ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम	20+
ईएसआई अधिनियम	25+ (निजी क्षेत्र)
भुगतान उपादान अधिनियम	10+
मातृत्व लाभ अधिनियम	10+
भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (BOCW) अधिनियम	10+
रोजगार विनिमय अधिनियम	25+ (निजी क्षेत्र)
असंगठित श्रमिक अधिनियम	< 10